

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 911/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางอาเจียง แซ่เจี๋ย	โจทก์
	นายชาญ คงเรือง	จำเลย
	นายชาญ คงเรือง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4) ประกอบมาตรา 157
ความผิดของจำเลยเกิดจากการกระทำอันเป็นกรรมเดียว จึงให้ลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 อันเป็นบทหนัก จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
79,78)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดี
มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดี
มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทฤทธิ-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ